

1500897-61.2020.8.26.0548
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 6ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 07/02/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Boletim de Ocorrência - 3157/20/010 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS
Réu:
GABRIELA RINALDI SANTINI
Artigo da Denúncia:
Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)
Data da Audiência:
07/02/2022
Controle nº 2020/000397

Aos 07 de fevereiro de 2022, no Fórum da Comarca de Campinas, sito na Av. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
6ª Vara Criminal
Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Jardim Santana, Campinas - SP - cep
13088-653

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:
1500897-61.2020.8.26.0548
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Boletim de Ocorrência - 3157/20/010 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS
Réu:
GABRIELA RINALDI SANTINI
Artigo da Denúncia:
Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)
Data da Audiência:
07/02/2022
Controle nº 2020/000397

Aos 07 de fevereiro de 2022, no Fórum da Comarca de Campinas, sito na Av. Francisco Xavier Arruda Camargo, 300, Jd. Santana, na cidade de Campinas, 2º andar, sala 224, na sala de audiências públicas do MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal, Dr. JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY, aí presente comigo Escrevente ao final assinado. Presente o(a) Dr(a). Regina Célia Pegoraro Venâncio, DD. Promotor(a) de Justiça. Pelas 14:20h horas foi aberta a audiência nos autos do processo crime que a Justiça Pública move contra GABRIELA RINALDI SANTINI por infração ao Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia). Certifico e dou fé que diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do Fórum este ato está ocorrendo de modo virtual, conforme o Provimento CSM nº 2556/20, Comunicados SPPr nº 112/20, CG nº 317/20 e CG 284/20 e Resolução 329 de 30 de Julho de 2020. Certifico estarem presentes o réu e presente a Drª Tatiana Elisa Marão Beraquet, Defensora Pública.

Certifico que a Defesa realizou entrevista prévia individual com o réu através de reunião no Software Microsoft Teams. Iniciados os trabalhos, em apartado, através de gravação do Software Microsoft Teams, posteriormente importada para o Sistema SAJ, que acompanha o termo de audiência, com completo acesso às partes, às quais fica facultada também a obtenção de cópia dos respectivos arquivos, em conformidade com o que dispõe o artigo 405, § 1º, do CPP. Certifico que nesta audiência estavam presentes e foram ouvidas as testemunhas Policial Militar Wlademir Januário, Policial Militar Daniel Aparecido Alaminos e a ré interrogada. Certifico e dou fé que as testemunhas realizaram seus depoimentos separadamente, nos termos do item 8. do Comunicado CG nº 284/2020. Certifico, ainda, que as testemunhas apresentaram os seus documentos pessoais, com foto, conforme manual de audiências virtuais da SGP 6 e Art 12, II, da Resolução nº 329, de 30 de Julho de 2020. Pelo MM. Juiz foi dito que dava por encerrada a instrução criminal, determinando que se passassem aos debates, uma vez que não há mais provas a serem produzidas. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito que: "MM Juiz: GABRIELA RINALDI SANTINI está sendo processada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006. Consta do incluso inquérito policial que no dia 1º de abril de 2020, por volta das 12 horas, na rua Doutor Ricardo, 222, Itapura, nesta cidade e comarca, GABRIELA RINALDI SANTINI, tinha em depósito, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, 64 (sessenta e quatro) porções de cocaína na forma "crack", acondicionadas em invólucros plásticos fechados por nós, pesando 15,36g de massa líquida, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 9/10 e laudo de constatação preliminar a fls. 12/14, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. A denúncia foi recebida. O acusado citado e interrogado. Durante a instrução foram ouvidas testemunhas. É o breve relatório. A ação não procede. A materialidade veio provada pelo auto de exibição e apreensão de fls.18, que comprova a apreensão das drogas e do dinheiro (R\$432,65). O laudo de constatação de fls.22, e o laudo definitivo de fls.78, comprova que as substâncias apreendidas tratam-se de cocaína. A autoria não é certa. Ao ser interrogada em solo policial, a acusada permaneceu em silêncio (fls. 14). Ao ser interrogado em Juízo, a acusada disse que havia sido mandada embora de casa e morava na rua. Disse que fez um serviço em Campinas (faxina e limpeza de calçada) e após conseguir dinheiro, foi ao local comprar drogas. Foi ao local comprar crack para usar. Foi abordada pelos policiais junto com os "nóia" e seguraram a depoente, eis que estava com dinheiro. Não é verdade que tenha indicado aos policiais o local em que estava o entorpecente. Não tinha droga alguma em seu poder. Disse que após encontrarem a droga e o dinheiro, os policiais a levaram para a delegacia. Disse que tinha em seu poder, apenas a quantia de R\$50,00. Wlademir Januario (PM), disse que em patrulhamento pela Dr. Ricardo, local de tráfico, viram a Gabriela. Disse que dias antes viram a Gabriela neste local, com usuários de drogas e ela destoava dos demais, pois estava bem vestida. No dia dos fatos, abordaram a ré e encontraram dinheiro com a Gabriela cerca de R\$162,00 depois ela retirou 100 reais do sutiã e mais dinheiro da calcinha. Questionada, a Gabriela acabou confessando que fazia a venda de droga. Perguntou onde estavam as drogas e ela levou o depoente até o local onde estavam as drogas, ali localizando 04 kits, totalizando 64 pedras de crack. Não viu a acusada efetuando a venda. Não viu a ré se dirigindo, anteriormente ao local atrás do Mc Donalds. Foi ela quem o levou ao local, onde estavam a drogas. Daniel Aparecido Alaminos (PM), apresentou versão no mesmo sentido. Disse que o que chamou a atenção da equipe, foi o fato de que ela estava bem vestida e junto com moradores de rua e usuários de drogas. Indagada o que fazia ali, ela retirou dinheiro do sutiã e calcinha. Ela confessou que estava traficando e levou a equipe atrás do Mc Donalds, onde guardava a droga. Não viu a ré fazendo negociação com ninguém. Antes da abordagem da ré, não a viu indo atrás do Mc Donalds pegar droga e oferecer aos usuários. Analisando as provas coligidas, verifica-se que são dúbias e não dão a certeza necessária quanto a autoria por parte da acusada. Certo é que os policiais ouvidos nesta data, disse que abordaram a ré, porque ela "destoava" dos demais ocupantes do local, por estar bem vestida (fato que por si só não é crime). Lado outro, informaram que não viram a ré praticando qualquer ato de mercancia de drogas e que não a viram indo ao local onde as drogas foram localizadas e dali pegar

alguma coisa. Pode até ser que a acusada tenha indicado o local onde as drogas foram localizadas (o que ela nega); mas tal fato não significa que ela fosse a proprietária do entorpecente (pode até ter informado o local, em virtude de ter visto que ali era escondido por outrem, o entorpecente). Nesse diapasão, entendo que as provas são frágeis e não permitem atribuir à acusada a posse das drogas; motivo pelo qual, entendo que a absolvição é medida mais adequada. Ante o exposto, requeiro a absolvição da acusada, da imputação que lhe foi feita na denúncia." Dada a palavra ao Defensor, o qual disse que: "MM. Juiz: reitero a manifestação da ilustre representante do Ministério Público a fim de que GABRIELA seja absolvida da imputação, por falta de provas acerca da autoria delitiva. Ao ser interrogada em Juízo, ela negou com veemência o delito. Contou que havia brigado com a família e havia sido mandada embora de casa e morava na rua. Usava drogas desde os 16 anos de idade. Disse que fez um serviço em Campinas (faxina e limpeza de calçada) e após conseguir dinheiro, foi ao local comprar crack para usar. Foi abordada pelos policiais junto com os demais usuários, mas apenas ela foi detida, por estar na posse de dinheiro. Contou que os policiais localizaram a droga e o restante do dinheiro em local distante. Ela não trazia droga alguma em seu poder. Disse que após encontrarem a droga e o dinheiro, os policiais a levaram para a delegacia. Contou que depois da prisão, parou de usar drogas. Hoje vive com a mãe em Tietê e faz faxinas. Não se envolveu em qualquer outro episódio com a polícia. A prova coligida aos autos não infirmou sua versão, porque se restringiu à oitiva dos policiais responsáveis por sua prisão, os quais prestaram relatos inseguros e lacunosos. Eles narraram que já haviam visto a ré no local perto da rodoviária anteriormente. No dia dos fatos, resolveram abordá-la por ser bonita e estar bem vestida. Ela não trazia drogas, mas teria confessado informalmente o tráfico e apontado um local onde eles localizaram as porções de crack. Ocorre que os policiais não presenciaram a acusada efetuando a venda. Também não a viram se dirigindo ao local atrás do Mc Donald's. Eles não justificaram a não abordagem aos demais usuários do local. Também não forneceram qualquer detalhe da suposta confissão informal que lhe conferisse verossimilhança. Como bem salientou o Ministério Público, a suspeita não se mostrou legítima para justificar a abordagem. E ainda que ela tivesse indicado o local, isso não significa de forma alguma que fosse a dona das drogas. Nesse cenário, não há qualquer prova segura de que a ré fosse dona das drogas apreendidas ou de que estas se destinassem à venda a terceiros. Afinal, os depoimentos policiais devem ser recebidos com reservas, porque tem interesse em obter a condenação como forma de legitimar sua atividade profissional em prestação de contas perante o juízo criminal. E ainda que se admitisse que ela fosse dona dos entorpecentes, é certo que estes poderiam se destinar ao consumo dela. Assim, por força do princípio do in dubio pro reo, requeiro seja ela absolvida, com fulcro no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requer a concessão da redução da pena do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, eis que presentes os requisitos legais. A quantidade de entorpecente é baixa. Trata-se de pessoa com 20 anos de idade na data do fato e sua primariedade é incontroversa. Por consequência, requer ainda a fixação de regime inicial aberto e substituição da pena por medidas restritivas de direitos, ante a presença de circunstâncias favoráveis, e pouca quantidade de droga, como medida de Justiça. Frise-se que a vedação da substituição da pena por medidas restritivas de direitos aos condenados por tráfico de drogas prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06 foi suspensa pela resolução 05 do Senado Federal de 16/02/12, em razão da declaração de inconstitucionalidade da disposição por decisão do Supremo Tribunal Federal, por violação à individualização da pena. No caso em tela, a medida revela-se adequada e proporcional à escassa gravidade do fato, sendo suficiente para prevenção e repressão ao delito. É o que requer a Defensoria Pública." A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "A ré supra mencionada foi processada como incurso nas penas do artigo 33 da Lei 11343/06. Feito regularmente processado. Em audiência realizada nesta data, foram ouvidos os policiais e a ré interrogada. Decido. Correto o pedido de absolvição formulado pela dd. Promotora de Justiça, haja visto que as provas, desde a fase de inquérito, não são suficientemente indicativas da propriedade das drogas. Aliás, o fato da ré não se parecer com os

demais usuários da região, embora seja prova indiciária, não demonstra sem dúvidas que ela era a proprietária das drogas encontradas. Assim, por falta de provas para a condenação, deve ser a ré absolvida. Isso posto, absolvo a ré, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal".

." Certifico e dou fé que tornei pública a r. Sentença. Certifico e dou fé que, nos termos do Provimento CG nº 21/14 ("Art 1.194. Todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente, por meio de certificação digital") foi este termo assinado digitalmente e, por conta da realização do ato através de videoconferência, tornou-se impossível a assinatura física do presente. Lido e achado, conforme vai devidamente assinado. Eu, _____ (CCB), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.